從價值論述到財務規劃：臺灣文化資產「財務規劃評估」影響、執行與永續治理研究

蕭丞億[1]

關鍵字：文化資產保存法、財務評估、價值評估

摘 要

近年臺灣文化資產保存現況之一，為公告文化資產後隨即進入訴願及行政訴訟程序，且五年內敗訴率高達 62.5%。本研究透過臺北市五個實際保存案例，訪談文資審議委員、實務工作者，並分析 110 至 114 年間關鍵司法判決，發現法院已將「財務規劃」視為文資主管機關，在指定登錄程序時必須進行評估的重要資料，若缺乏具體規劃即屬「程序瑕疵」。

然而，現行文資法及施行細則中，僅有「文化資產價值評估」，其與「財務規劃評估」之關聯及必要性，是現行文資保存訴訟的核心癥結。目前中央文資主管機關並無文資「財務規劃評估」所需的內容要項指導。然而，司法層面於不同判決書中已出現其對於文化資產財務規劃的應有範疇，可視為未來執行所需的參考。再透過分析 109 至 113 年文化部預算評估報告發現，多數重大文資計畫之淨現值（NPV）皆呈現巨額，自償率極低。文資計畫財務現實，導致財務規劃評估可能成為文資主管機關的「雙面刃」，既是落實產權保障與程序正義之工具，亦成為所有權人主張「財務不可行」挑戰保存處分的強力抗辯武器。

本研究主張，未來文資治理應從「強制作為」轉向「誘因驅動」，核心在於提高所有權人之保存意願、完善現有法規的疏漏。針對私有文資，應落實指定登錄程序中之專業評估與積極行政輔導，並突破現行容積移轉制度之限制，並且落實、提高獎補助協助；針對公有文資，則應強化管理機關之保存維護觀念，克服業務本位主義之阻礙。本文釐清財務規劃評估之涵蓋內容，推測文資保存的發展，短期應會在文資審議過程，納入財務規劃評估以達成「正當行政程序之踐行」的狀態下進行審議、決議；長期將走向結合財務、地政及再利用經營管理之跨領域治理，逐漸建構具法理與財務韌性的永續體系。

[1] 桃園市政府文化局文化資產科 業務助理，siaoyi18@gmail.com。

一、前言

1.1 研究背景：文資保衛戰的財務轉向

自 2016 年《文化資產保存法》（後文稱：文資法）修法後，臺灣文化資產保存擴大公民參與、提高損壞究責。如今修法已 10 年，文化資產保存議題日新月異更趨複雜。近年文化資產指定、登錄後，伴隨而來的是處分後的法律爭訟激增。根據新聞媒體統計，台北高等行政法院近 5 年審結「文資身分認定」行政訴訟共 16 件，文化資產主管機關敗訴高達 10 件[2]，五年內的敗訴率高達 62.5%（16 件中敗訴 10 件）。過去文化資產指定登錄多數尊重審議委員會的「專業判斷」，但近期判決顯示，法院將文化資產指定登錄過程，從核心的「文化資產價值認定」，轉向「行政程序」是否援引正確無誤；「財務規劃」是否納入審議評估。

1.2 問題意識：財務規劃成為文資保存的新門檻？

過去文化資產指定登錄多數尊重審議委員會的「專業判斷」，但近期判決顯示，法院將文化資產指定登錄過程，從核心的「文化資產價值認定」，轉向「行政程序」是否援引正確無誤；「財務規劃」是否納入審議評估。過去臺灣文化資產保存的訴訟爭議，多聚焦於私有所有權人不服公權力指定登錄致其財產權受損，或家族共有人間對處分意願的歧異。然而，近年文化資產保存訴訟判決趨勢顯示，「財務規劃評估」已跨越權屬性質，成為公、私有文資指定登錄處分的核心關鍵，對整體文資保存現況產生結構性影響。本文的核心討論在於「財務規劃」是否成為文資保存的新門檻？目前《文化資產保存法施行細則》第 14 條第 3 項規定，有形文化資產進行文化資產之指定、登錄、廢止等重大事項時，應執行「文化資產價值評估報告」，「前項評估應包括『未來保存管理維護、指定登錄範圍之影響』」。此評估是否需包含具體的「財務規劃」，目前行政、司法機關仍各執一詞。究竟財務規劃評估如何重構文資保存的門檻，並誘發未來治理手段的轉向，正是本文探討之核心。

1.3 研究目的與方法

本文撰寫的目的，並非是探討行政權及司法權之間的文化價值差異與法規援引是否合適，主要目的是在於利用實際案例，釐清、整理司法裁判對財務規劃評估的要求內容，分析文化資產「保存即虧損」之財政現實，探討提升所有權人保存意願之誘因策略，嘗試提出具韌性之文化資產永續治理想像。

研究方法首先選定臺北市作為研究主要範圍[3]，近年已出現 5 案文化資產指定登錄後，進行行政訴訟且涉及「財務規劃」的案例。案例使用文化資產審議會議紀錄及判決書交叉比對，分析目前文資指定登錄現況困境。續以 110 年至 114 年間，此 5 案共 6 份關鍵的文化資產保存司法判決案例，進行判決書內文的質性分析，並且整理判決書中對於財務規劃應涵蓋的內容。另以 109 年至 113 年文化部單位預算評估報告、相關重大計畫書為基礎，對於文化資產財務數據進行實證分析，以文資保存預算執行現況，回應財務規劃評估的預期目標可能造成的影響及可能性。最後，利用以上資料綜合推論未來文化資產發展方向，並提出財務規劃評估執行的正面及負面效應。

---

[2] 翁靖祐（2026 年 5 月 17 日）。文資保存之爭 1》文化局處 5 年 10 敗！文資保衛戰失利 關鍵在「財務規劃」。自由時報自由藝文網。

[3] 考量臺北市為全臺灣目前文化資產指定登錄數量最多的地方政府，且土地價值較各地高昂，近年產生多起文化資產保存涉及財務規劃案例。另考量案例分析，以單一文資主管機關較可進行詳細個案比較，故具有研究可行性、立即性及重要性。

二、文化資產涉及「財務規劃」評估案例分析

表 1 臺北市涉及「財務規劃評估」案例基本資料表

文資案例	政治大學 化南新村	仁濟醫院	黃成金墓園	博愛路 93 號店屋 (原近藤商會店鋪)	博愛路 7 號 店屋
登錄文資審議會日期	107 年 3 月 30 日 109 年 2 月 24 日 （二度審議）	111 年 11 月 28 日 115 年 6 月 29 日 （二度審議）	111 年 12 月 19 日	112 年 4 月 24 日 113 年 2 月 2 日 （二度審議）	112 年 8 月 28 日
文資類別	聚落建築群	歷史建築	歷史建築	歷史建築	歷史建築
種類	近代宿舍群	醫院	墓葬	商店	商店
行政區	文山區	萬華區	士林區	中正區	中正區
所有人	公有。國立政治大學、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	私有。財團法人台灣省私立台北仁濟院	私有。黃○宏、龍○股份有限公司	私有。華○商業銀行股份有限公司	私有。廖○環、廖○如、廖○媛、廖○婷
文化資產價值審查啟動原因	民眾提報具古蹟或歷史建築價值建造物（104 年 10 月 6 日） 民眾提報聚落（106 年 2 月 18 日）	臺北市自行普查列冊追蹤之建物。接獲通報該建物進行施工工程	土地所有人申請登錄為歷史建築（111 年 7 月 5 日）	團體提報（111 年 4 月 25 日）	臺北市自行普查列冊追蹤之建物
文化資產價值審查啟動依據	文化資產保存法第 17、18、19 條	文資法第 17、18 條	文資法第 17、18 條	文資法第 14、17、18 條	文資法第 17、18 條
裁判字號 / 作成日期	110 年度訴字第 290 號(113/01/05) 113 年度上字第 165 號 (114/08/27)	112 年度訴字第 940 號 (114/09/11)	112 年度訴字第 1398 號 (114/08/27)	114 年度訴字第 194 號 (114/10/29)	113 年度訴字第 430 號 (114/12/03)
判決結果	訴願決定及原處分均撤銷、上訴駁回	訴願決定及原處分均撤銷	訴願決定及原處分均撤銷	訴願決定及原處分均撤銷	訴願決定及原處分均撤銷
資料來源	臺北市文資審議會第 104、123 次會議紀錄	臺北市文資審議會第 155、194 次會議紀錄	臺北市文資審議會第 156 次會議紀錄	臺北市文資審議會第 159、160、168 次會議紀錄	臺北市文資審議會第 163、197 次會議紀錄

資料來源：本研究整理。

三、臺灣文資指定登錄的現況困境與機制失靈

表 2 財務規劃評估議題各方立場及態度表

角色	機關單位／相關人	態度及立場	目前因應做法
中央文化資產主管機關	文化資產局		持續觀察法院後續判例，再邀地方政府及專家學者研議是否修法，納入財務規畫規定。
地方文化資產主管機關	臺北市政府文化局	1. 近來法院處理文資身分案的邏輯都依化南新村判例。 2. 公家單位的文資不應比照私有文資的私權。 3. 法官的著眼點，在母法並不存在。文化局只能函請文資局再給全國通用的指導配套。	1. 審議會前和所有權人更細緻地溝通相關權利義務、可從何種管道申請補助等。 2. 遭法院撤銷文資身分的案子北市府都會重啟審議。
地方文化資產審議委員	丘如華委員	談文資應該基於文資「歷史優先」的道理，只問有沒有文資價值，不該談價格。	－
其他	黃旭田律師（曾參與文資局研商會議）	1. 文資委員雖都認為文資法不涉財務，但就法院見解，當時修法把「財務規畫」等字修掉，用意在放大範圍，何況沒財務就無法管理維護。 2. 文資審議影響將是未來財務規畫評估須更細，難度也更高，得明確交代可給多少修復補助，私有文資又得給多少容積移轉或補償金。	－
	周宇修律師	1. 最高行判例雖確實著重文資審議有無評估財務規畫，但並不表示「財務成本高於文化價值」，而是將財務規畫視為文資審議程序中完整資訊判斷與比例衡量的必要資料，好讓審議會做決定前，綜合考量所有可能受影響的公益與私益。 2. 文資價值則仍由文資專業判斷。	－

資料來源：聯合新聞網，2026/7/24，〈有錢才能救？一紙判決衝擊文資制度〉（本研究整理）。

四、「文化資產價值評估」與「財務評估」

五、執行困局：財務「負數」現實下的文資保存

六、未來文化資產治理轉向

七、結論：財務評估判準下的文資保存制度重整與轉向

參考資料